

# NUTZUNGSVERTRAG

abgeschlossen zwischen

Hutchison 3G Austria GmbH  
Guglgasse 12/10/3  
Gasometer C  
1110 Wien  
FN 198077s

in der Folge kurz "Hutchison 3G"  
oder „NB“, einerseits und

Herrn

|                                                             |               |           |       |
|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------|
| <b>Günther SCHWAB</b>                                       |               |           |       |
| Vor- und Zuname / Firma <b>Schillerplatz 7, 8010 Graz</b>   |               |           |       |
| Adresse, PLZ, Ort <b>23.09.1951 0316 838088 0316 848240</b> |               |           |       |
| <b>0664 4872651</b>                                         |               |           |       |
| Geburtsdatum                                                | Telefonnummer | Faxnummer | mobil |

in der Folge "Nutzungsgeber" oder "NG" andererseits,

wie folgt:

## § 1 Nutzungsgegenstand

Der NG ist Eigentümer / Verfügungsberechtigter der Liegenschaft: **Alleineigentümer des Hauses Schillerplatz 7, nicht des Blumengeschäftes!**

|                                |                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| PLZ, Ort                       | <b>8010 Graz</b>                              |
| Strasse, Platz, Hausnummer     | <b>Schillerplatz 7</b>                        |
| Katastralgemeinde, EZ, Gst.Nr. | <b>KG 63102 St. Leonhard, EZ 828, Gst.Nr.</b> |

**1688**

## § 2 Telekommunikationsanlagen

Telekommunikationsanlagen (in der Folge "Anlagen im Sinne des Vertrages") sind alle zur Erbringung von Telekommunikationsdienstleistungen notwendigen technischen Anlagen und Einrichtungen samt Zubehör wie beispielsweise Versorgungseinheit, Antennenträger, Antennenanlage, Mast, Zugang, Dachausstieg, Anschluss an das öffentliche Versorgungsnetz, Kabel etc, einschließlich der damit verbundenen baulichen Maßnahmen.

## § 3 Umfang und Zweck der Nutzung

- 3.1 Der NG räumt Hutchison 3G das Recht ein, auf dem Nutzungsgegenstand gemäss der Standortbeschreibung (Anhang), Anlagen im Sinne des Vertrages zu errichten, zu beaufsichtigen, zu betreiben, instandzuhalten und dem Stand der Technik entsprechend zu erneuern und aus-, ab- oder umzubauen.
- 3.2 Der NG räumt Hutchison 3G ebenso das Recht ein, in einer verschliessbaren und für

## § 9

1. Allfällige vor Abschluß dieses Vertrages getroffene schriftliche oder mündliche Vereinbarungen verlieren bei Vertragsabschluß ihre Gültigkeit; eine Abänderung dieses Vertrages kann nur schriftlich erfolgen.
2. Darüberhinaus nimmt der Mieter zur Kenntnis, daß die Angestellten des Vermieters oder seines Bevollmächtigten nicht berechtigt sind, dem Mieter zusätzliche Rechte einzuräumen oder Verpflichtungen zu erlassen.

## § 10

1. Die dem Vermieter oder seinem Bevollmächtigten im Zusammenhang mit dem Abschluß des Mietvertrages erwachsenden Aufwendungen sowie die Kosten der Errichtung und Vergebührung dieses Mietvertrages und aller im Rahmen des dadurch begründeten Mietverhältnisses getroffenen Vereinbarungen trägt der Mieter. Für Zwecke der Gebührenbemessung wird festgestellt, daß der auf den Mietgegenstand entfallende Mietzins einschließlich Betriebskosten, öffentlicher Abgaben, Umsatzsteuer etc. für

das Jahr S 35 093,40 erhöht § 18 beträgt.

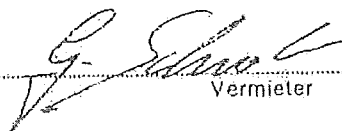
2. Vorstehender Vertrag wurde vor Unterfertigung gelesen und erörtert, bezüglich aller Vertragsbedingungen wurde Übereinstimmung erzielt.

## Hausordnung

zu deren Einhaltung sich der Mieter verpflichtet

1. Die Bestimmungen dieser Hausordnung gelten für alle Mieter dieses Hauses, einschließlich der mit diesen zusammenwohnenden Familienangehörigen, weiters für die sonst von ihnen in die gemieteten Räume aufgenommenen Personen sowie für Besucher und Personal.
2. Alle behördlichen Vorschriften (insbesondere solche der Orts-, Bau- oder Feuerpolizei, der Sanitätsbehörde usw.) sind von den Mietern auch dann einzuhalten, wenn hierüber im Mietvertrag und der Hausordnung keine Regelungen getroffen werden.
3. Jedes die übrigen Bewohner des Hauses störende oder diesen nicht zumutbare Verhalten ist zu unterlassen; insbesondere ist das Lärmen, Singen und Musizieren außerhalb der Mieträume grundsätzlich untersagt. Auch innerhalb der Mieträume haben Mieter darauf zu achten, daß die übrigen Hausbewohner durch Geräusche nicht gestört werden. Rundfunk- und Fernsehgeräte, Tonbandgeräte etc. sind auf Zimmerlautstärke einzustellen. Von 22 Uhr bis 6 Uhr früh sowie während der Mittagsstunden von 12 bis 14 Uhr ist unbedingt Ruhe zu halten.
4. Zu unterlassen sind weiters Gefährdungen oder Belästigungen von Mitbewohnern, Passanten etc. durch Staubentwicklung, Ausschütten, Ausgießen oder sonstiges Verbreiten von Flüssigkeiten, übelriechenden oder gesundheitsschädlichen Substanzen usw.
5. Das Klopfen von Teppichen, Kleidern, Möbelstücken etc. darf nur an dem dafür bestimmten Ort und an den Tagen Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr sowie Samstag von 8-12 Uhr erfolgen (ausgenommen Feiertage).
6. Beschädigungen und Verunreinigungen des Hauses, der Hof- und Gartenflächen und des Gehsteiges sind zu unterlassen.  
Für die Beseitigung von Schäden oder Verunreinigungen anlässlich von Reparatur- und sonstigen Arbeiten, Lieferungen etc. sowie durch Tiere hat der Mieter aufzukommen.
7. Abfälle dürfen nicht in Gangwassermuscheln, Klosett-muscheln oder sonstige Abflüsse geworfen werden; sie sind vielmehr in den dafür bestimmten Müllgefäßen zu deponieren. Sperrmüll, Gerümpel, Bauschutt etc. dürfen weder in den Müllgefäßen noch sonst im Haus oder auf dem Grundstück abgelagert werden.
8. Feste Brennstoffe dürfen nur in den Kellerabteilen gelagert und nur dort oder an den sonst dafür bestimmten Orten zerkleinert werden. Bei Heizöl- und Propangaslagerungen sind die einschlägigen Vorschriften zu beachten.  
Im übrigen ist die Lagerung leicht entzündbarer oder gesundheitsgefährdender Stoffe wie Treib- oder Explosivstoffe u. ä. in- und außerhalb der Mieträume ausnahmslos untersagt.
9. Auf dem Dachboden, in den Keller- und ähnlichen Räumen ist das Rauchen und Hantieren mit offener Flamme untersagt.
10. Die Aufstellung und Lagerung von Fahrnissen jeglicher Art außerhalb des Mietobjektes sowie das unbefugte Abstellen von Fahrzeugen und Transportmitteln aller Art, wie Fahr- und Kraft-räder, Autos, Kinderwagen usw. ist nicht gestattet.
11. Zur Vermeidung witterungsbedingter Schäden ist dafür Sorge zu tragen, daß Türen und Fenster sowohl innerhalb des Mietobjektes als auch in den übrigen Teilen des Hauses bei Wind, Regen, Schnee oder Frost ordnungsgemäß geschlossen bleiben. Die Mieträume sind ordnungsgemäß zu lüften und zu heizen; die Wasserleitungen sind bei Unterbrechungen der Wasserversorgung oder längerer Abwesenheit der Benützer abzusperrern. Balkone und ähnliche zum Bestandobjekt gehörende Flächen sind von Schnee und sonstigen außergewöhnlichen Belastungen freizuhalten.
12. Die Waschküche und deren Einrichtung sind nach der Benützung in ordnungsgemäßem, gereinigtem Zustand zu übergeben. Die Reihenfolge der Benützung der Waschküche und des Trocken-raumes (Trockenplatzes) ist im Einvernehmen mit dem Hausbesorger festzulegen. Das Wäschetrocknen an den Fenstern oder auf dem Gang ist untersagt.
13. Soweit Schlüssel zum Dachboden und zur Waschküche beim Hausbesorger aufbewahrt werden, sind sie ausnahmslos dort zu beheben und nach dem Gebrauch unverzüglich zurückzu-stellen.
14. Für das Öffnen der Haustüre während der Zeit der Haustorsperre haben die Mieter, über deren Veranlassung das Öffnen erfolgt, dem Hausbesorger das Sperrgeld nach der jeweiligen Entgelt-verordnung des Landeshauptmannes zu entrichten.
15. Bei Häusern mit Aufzug:  
Die Aufzugsanlage ist gemäß Anleitung zu benützen. Der Aufzug ist als Personenaufzug zugelassen und daher nur für Personenbeförderung bzw. Traglasten zu verwenden. Der Transport von sperrigen Gegenständen ist untersagt. Die Anlage darf nicht be-schädigt oder verunreinigt werden. Es ist dafür Sorge zu tragen daß die Aufzugstüren nach Benützung ordnungsgemäß geschlos-sen sind. Der Aufenthalt des Aufzuges in den einzelnen Gescho-ßen ist auf das für die Benützung unbedingt notwendige Ausmaß zu beschränken.
16. Bei Häusern mit Zentralheizung:  
Zur Vermeidung von Funktionsstörungen der Zentralheizung ist bei der Lüftung von Räumen darauf zu achten, daß keine Unter-kühlung der Räume eintritt.

am .....

  
Vermieter

.....  
Mieter

Hutchison 3G jederzeit zugänglichen Räumlichkeit (Anhang), technische Einrichtungen zur Unterstützung der Anlagen im Sinne des Vertrages unterzubringen und zu betreiben.

- 3.3 Dies schliesst den jederzeitigen ungehinderten Zugang und die Zufahrt zu den Anlagen im Sinne des Vertrages und zu den Räumlichkeiten mit oder ohne technische Hilfsmittel ein. Soweit erforderlich, gestattet der NG Hutchison 3G an geeigneter Stelle den Einbau eines Schlüsseltresors.
- 3.4 Alle Rechte aus dieser Vereinbarung kann Hutchison 3G von ihren Angestellten, Subunternehmern und sonstigen von ihr beauftragten Personen wahrnehmen lassen.

#### § 4 Eigentumsrechte

Der NG erwirbt an den von Hutchison 3G eingebrachten Anlagen im Sinne des Vertrages und sonstigen Gegenständen von Hutchison 3G keinerlei Eigentum.

#### § 5 Pflichten des Nutzungsgebers

Der NG ist insbesondere verpflichtet,

- 5.1 Hutchison 3G bei allen erforderlichen Behördenverfahren nach besten Kräften zu unterstützen und insbesondere die für die Errichtung, den Betrieb, die Erneuerung und den Aus- oder Abbau der Anlagen im Sinne des Vertrages notwendigen Vollmachten und Erklärungen auszustellen und abzugeben (z.B. Bauansuchen und ähnliche Anträge);
- 5.2 alle Massnahmen zu unterlassen, welche geeignet sind, den störungsfreien Betrieb oder den Bestand der Anlage zu gefährden, beziehungsweise den Eintritt derartiger Umstände soweit zumutbar, Hutchison 3G ehestmöglich, jedoch mindestens drei Monate vor deren Realisierung anzuzeigen. Dies gilt auch für die Errichtung und den Betrieb von Funkdiensten Dritter. Der NG wird diesfalls auf Dritte im Sinne einer technischen Koordination mit Hutchison 3G einwirken.
- 5.3 für den Fall geplanter Bau- und Erhaltungsmassnahmen **durch den NG**, welche eine Beeinträchtigung des Telekommunikationsdienstes von Hutchison 3G, insbesondere der Richtfunkstrecke ergeben könnten, wird der NG auf Verlangen von Hutchison 3G die Verlegung der Anlagen im Sinne des Vertrages auf einen gleichwertigen Standort zu den Bedingungen dieses Vertrages dulden. **Dem NG sind die Anforderungen, bzw. die Richtfunkstrecken in einem Plan mitzuteilen, so dass von vornherein darauf Rücksicht genommen werden kann.**
- 5.4 Für die Dauer einer, ein Monat übersteigenden und vom NG zu vertretenden Unbenützbarkeit ist Hutchison 3G von der Pflicht zur Zahlung des Nutzungsentgelts befreit.

#### § 6 Pflichten von Hutchison 3G

Hutchison 3G ist verpflichtet,

- 6.1 den Nutzungsgegenstand unter grösstmöglicher Schonung der Interessen des NG zu behandeln und bestehende technische Anlagen und Funkanlagen Dritter nicht zu stören;
- 6.2 den NG von geplanten Bauarbeiten an den Anlagen im Sinne des Vertrages die über die erstmalige Errichtung und die laufende Erhaltung hinausgehen, ausgenommen bei dringend erforderlichen Massnahmen, 14 Tage vorher zu verständigen;
- 6.3 die Anlagen im Sinne des Vertrages sowie die genutzten Räumlichkeiten stets in verkehrssicherem Zustand zu halten.

#### § 7 Haftung

Die Vertragsparteien haften im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. **Die Haftung des NG für leichte Fahrlässigkeit wird ausgeschlossen.**

### § 8 Nutzungsentgelt

- 8.1 Für die Einräumung der in diesem Vertrag bezeichneten Rechte verpflichtet sich Hutchison 3G zur Zahlung eines

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| jährlichen Nutzungsentgelts von | EURO 4.360,-- |
|---------------------------------|---------------|

zuzüglich der Umsatzsteuer im gesetzlichen Ausmass. Der NG bestätigt in diesem Zusammenhang, die Einräumung der vertragsgegenständlichen Rechte als steuerpflichtigen Umsatz im Sinne des UstG 1994 zu behandeln.

Dieser Betrag ist ab dem, auf den Baubeginn nächstfolgenden Monatsersten fällig. Besichtigungen, Vermessungen und ähnliche Begehungen gelten nicht als Baubeginn.

- 8.2 Das Nutzungsentgelt nach diesem Vertrag beinhaltet bereits alle anfallenden Neben- und Betriebskosten exklusive Energiekosten der Anlagen im Sinne des Vertrages.
- 8.3 Das Nutzungsentgelt wird gemäss dem von der Statistik Austria verlautbarten Verbraucherpreisindex 2000 oder dem an seine Stelle tretenden Index wertgesichert. Ausgangsbasis für die Wertsicherung ist die für den Monat der Vertragsunterfertigung errechnete Indexzahl. Die Anpassung der Vergütung erfolgt jeweils zum 1.1. eines jeden Jahres auf Basis der für Oktober des Vorjahres verlautbarten Indexzahl. Schwankungen bis einschliesslich 5 % nach oben oder unten bleiben unberücksichtigt. Bei Überschreiten dieser Grenze wird jedoch die gesamte Veränderung voll berücksichtigt. Die neue Indexzahl bildet jeweils die neue Ausgangsgrundlage für die Berechnung der weiteren Überschreitungen.
- 8.4 Wurde ein jährliches Nutzungsentgelt gemäss § 8.1 festgelegt, so erfolgt bei unterjähriger Kündigung eine allquote Rückerstattung des Nutzungsentgeltes.

- 8.5 Das Nutzungsentgelt ist von Hutchison 3G auf das Bankkonto des NG

|           |             |
|-----------|-------------|
| Konto Nr. | BLZ         |
| BANK      | lautend auf |

zu entrichten.

### § 9 Energieversorgung

Hutchison 3G hat das Recht, Energie über eine von Hutchison 3G zu errichtende und zu bezahlende Zählereinrichtung zu beziehen. Hat Hutchison 3G einen eigenen Stromanschluss hergestellt, werden die anfallenden nutzerspezifischen Energiekosten von Hutchison 3G unmittelbar mit dem jeweiligen Energieversorgungsunternehmen abgerechnet. Andernfalls werden die anteiligen Energiekosten über eine Subzählereinrichtung erfasst und an Hutchison 3G weiterverrechnet.

### § 10 Dauer

- 10.1 Der Abschluss des Nutzungsvertrages erfolgt auf unbestimmte Zeit.
- 10.2 Der Vertrag wird unter der aufschiebenden Bedingung geschlossen, dass Hutchison 3G alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen zur Errichtung und zum Betrieb der Anlagen im Sinne des Vertrages erteilt werden. Kann eine notwendige Genehmigung innerhalb eines Jahres nach Unterzeichnung dieses Vertrages nicht erlangt werden, so gilt der Vertrag als nicht zustande gekommen. Entsprechendes gilt, wenn sich der Nutzungsgegenstand insbesondere zum Betrieb einer Telekommunikationseinrichtung als Sende- und Empfangsstation technisch nicht eignet. Ein sich daraus ergebender Anspruch des NG auf Schaden- und Aufwandsersatz ist ausgeschlossen.

### § 11 Ordentliche Kündigung

Beide Vertragspartner sind unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist berechtigt, diesen Nutzungsvertrag zum Ende eines jeden Kalendermonats schriftlich zu kündigen.

Seitens des NG wird jedoch für die Dauer von 10 Jahren ab Unterfertigung dieses Vertrages auf die ordentliche Kündigung verzichtet.

#### § 12 Vorzeitige Auflösung aus wichtigem Grund

Der Nutzungsvertrag kann mit sofortiger Wirkung **durch den NG** mittels schriftlicher Erklärung aufgelöst werden, insbesondere wenn

1. die NB den Nutzungsgegenstand nicht zu den vereinbarten Zwecken benützt,
2. die NB wesentliche Bestimmungen dieses Vertrages verletzt - insbesondere mit ihren Zahlungen in Verzug gerät oder einen erheblich nachteiligen Gebrauch vom Nutzungsgegenstand macht - und nicht innerhalb einer schriftlich zu setzenden Frist von 14 Tagen einen vertragsgemässen Zustand wiederherstellt,

durch die NB, insbesondere wenn

1. der NB die Konzession entzogen wird,
2. der Nutzungsgegenstand aus technischen Gründen nicht oder nicht mehr für den vereinbarten Zweck verwendet werden kann. *3 M*
3. für die NB die betriebliche Notwendigkeit zur Nutzung des vertragsgegenständlichen Grundstückes entfällt. *2 M*
4. der NG wesentliche Bestimmungen dieses Vertrages verletzt und nicht innerhalb einer schriftlich zu setzenden Frist von 14 Tagen einen vertragsgemässen Zustand wiederherstellt.

#### § 13 Wiederherstellung

Nach Beendigung des Vertragsverhältnisses wird Hutchison 3G den ursprünglichen Zustand wiederherstellen, sofern keine anderslautende Vereinbarung zwischen den Vertragsteilen getroffen werden. *Frist? Zahlung bis wann?*

#### § 14 Übertragung der Rechte und Pflichten

- 14.1 Im Fall, dass Dritte in die Rechte des NG eintreten, verpflichtet sich dieser seine Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag dem Eintretenden zu überbinden. Von diesem Eintritt / Eigentümerwechsel ist Hutchison 3G (Abt. Property) **innerhalb von 14 Tagen** schriftlich zu benachrichtigen.
- 14.2 Der NG duldet die für Hutchison 3G verpflichtende Mitbenutzung der vertragsgegenständlichen Anlage durch Dritte, **wenn mind. einen Monat vorher mit dem NG dies einvernehmlich vereinbart wird.**
- 14.3 Hutchison 3G ist **nur mit Zustimmung des NG** zur Übertragung der vertragsgegenständlichen Rechte und Pflichten an Dritte berechtigt. **Eine Weitergabe im Wege der Umgründung sowie an Konzerngesellschaften ist jedoch jedenfalls zulässig.**
- 14.4 Der NG ist nur nach vorheriger Verständigung von Hutchison 3G berechtigt, Dritten die Nutzung des Nutzungsgegenstandes oder anderer Teile der vertragsgegenständlichen Liegenschaft zur Errichtung und zum Betrieb einer funktechnischen Anlage zu gestatten. Diesfalls hat eine technische Koordination mit Hutchison 3G zu erfolgen.

#### § 15 Allgemeine Vertragsbestimmungen

- 15.1 Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.

Vertrages gehen zu Lasten von Hutchison 3G, nicht jedoch die Kosten einer rechtlichen Beratung des NG.

- 15.3 Sollte dieser Vertrag lückenhaft oder eine seiner Bestimmungen unwirksam sein, so wird die Wirksamkeit der übrigen Vertragsteile davon nicht beeinträchtigt. Für diesen Fall verpflichten sich die Parteien, eine wirksame Regelung zu treffen, die der unwirksamen bzw. lückenhaften Bestimmung wirtschaftlich und technisch möglichst nahekommt.
- 15.4 Auf diesen Vertrag ist ausschliesslich österreichisches Recht anwendbar.
- 15.5 Von diesem Vertrag werden zwei Originale ausgefertigt. Nach erfolgter Vergebührung wird ein Exemplar an den NG zurückgestellt, ein Exemplar verbleibt bei Hutchison 3G.
- 15.6 Der NG bestätigt, dass folgende Anbieter Nutzungsrechte an der vertragsgegenständlichen Liegenschaft erworben haben: (Zutreffendes ankreuzen)

|              |           |               |           |  |
|--------------|-----------|---------------|-----------|--|
| mobikom (A1) | max.mobil | Connect (One) | tele.ring |  |
|              | andere    |               |           |  |

Graz, am

Wien, am

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Günther Schwab | Hutchison 3G Austria GmbH |
|----------------|---------------------------|

#### Anhang:

##### Standortbeschreibung

|                                               |                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| PLZ, Ort                                      | 8010 Graz                        |
| Strasse, Hausnummer, Stiege, Stock            | Schillerplatz 7                  |
| Stellfläche (m <sup>2</sup> ) exkl. Kabelwege | ca. 15 m <sup>2</sup>            |
| Genutzte Flächen (Dach, Garten, etc.)         | Dach, Dachboden                  |
| Zuwegung, Position Schlüsseltresor            | Schlüsseltresor beim Hauseingang |